

עין משפט
נר מצוה

מא:

אֵילִימָא ת"ק (סבר) ספיקא הוא ואתי קרא לַמְעוּשִׁי ספיקא. ואז"ת מנא ליה דטעמא דת"ק משום ספיקא דילמא הוי (ס) צוועטיס הפנימיות שנפגמו ושגגממו דהוי מוס לענין דאין שוחטין צמקדש ולא הוי מוס לישחט צמדינה ולעולם צבור ודאי יז"ל דמדקאמר

ר' ישמעאל צברייחא צבור הוא ומומו

עמו מכלל דלת"ק לא הוי ודאי צבור:

ואתי קרא לַמְעוּשִׁי ספיקא. כי האי גוונא פריך צפ' צתרא

דיומא (דף עד.) גצי כוי וצכריתות

צפרק דס שחיטה (דף כא.) וצפ"ק

דחולין (דף כג:) גצי תחלת הכהוב צבזה

ושבזה ולא דמי לשאר דוכתי דממעטינן

ספק מקרא לקמן צפ' צתרא (דף נח:)

עשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי

ספק וכן צהרת צסוף נזיר (דף סה:)

ספק צהרת קדמה ספק שער לצן קדס

דמעט ליה מלטהרו או לטמא' הואיל

ופתח הכמוב צטהרה תחלה יט

(ט) פעמים שהיה כך וטומטום נמי הוה

שיך שפיר למעוטי שיש מהם זכר ויש

מהם נקבה ופטרו הכמוב כל זמן

שהוא ספק אצל כוי ותחלת הכהוב

ואנדרויגיוס כולן שוים דקמי שמיא

גליא כוי אם היה אם צהמה ואם תחלת

כהוב חשוב גדול או קטן ואם

אנדרויגיוס זכר או נקבה ואז"ת הא

רצ דס"ל דאנדרויגיוס ספיקא הוא

יטו דמפרש צסוף המפלת (נדה דף

מח.) דמטמא צלזין וצאודס (ומדקאמר

צסוף הערל (ויצמות דף פג.) הלכה כר'

יוסי דלא כהריעו צו אם זכר או נקבה

וצריה צפני עצמו דקאמר רבי יוסי

צברייחא לא דוקא ואפ"ה ממעט ליה

רצ לענין צילא מקדש מדכתיב מוכר ועד נקבה זכר ודאי נקבה ודאית

ולא טומטום ואנדרויגיוס והיכי אתי קרא למעוטי ספיקא ויש לומר

דהכא פריך שפיר דממעט ליה אנדרויגיוס מהזכר יתירא דכתיב גבי

עולה ואם צא למעוטי אפילו הוא זכר משום דמשונה משאר זכרים

אי"כ דמדמעטינן ליה מהזכר ש"מ זכר הוא ולא יט נקבה אלמא לא אחיא

כת"ק דאמר ספיקא הוא אצל צהיאי דרב תרי מיעוטי כתיבי דהוה

מצי למיכתב מוכר ועד אדס או מנקבה עד אדס ואחא חד מינייהו

לטומטום וחד לאנדרויגיוס ואם אנדרויגיוס הוא זכר אחיא מוכר

ס למעוטי ואם הוא נקבה אחי עד נקבה למעוטי מטעם שהוא משונה

ולפי טעם זה אית ליה שפיר לרב יט הא דאמר רצ חסדא צסמון

מחלוקת צאנדרויגיוס אצל צטומטום ספיקא הוה וקדוש הוא מספיקא

פירוש דלית לן לאזקומי מיעוטא יט לטומטום שהוא ודאי או זה או אלא

שהוא מכוסה והא דאזקי רצ מיעוטא לטומטום משום דאיכא יתורא

ועוד יש לפרש דלריבי הך תרי מיעוטי דרב דכיון שהוצרך לכמוז זכר

למעוטי אם הוא נקבה על כרחך לרין לכמוז שניהם כדי שלא תאמר זכר דוקא ולא נקבה או נקבה דוקא י (אצל) ולא זכר ולא נפרש דהוה

מצי למכתב עד אדס ומ"מ סבר רצ דמוקמינן נמי מיעוטא לטומטום יט ולא כרב חסדא דלקמן נמי אשכחן ר' יוחנן דלית ליה דרב חסדא

ותנינו למימר נמי משום טומטום לחודיה לריבי תרוייהו למעוטי ספיקא דידיה מדין זכר אם אח"כ נמאל זכר ומדין נקבה אם אח"כ נמאל נקבה

וה"ה אנדרויגיוס לפי שהוא משונה משאר זכר או יט משאר נקבה ושקולים הן ולית ליה לרב דההיא דרב חסדא וכן אביי יט צפ"ק דחגיגה

(דף ד.) ממעט טומטום משום דאיכא יתורא ויש לתמוה יט דקפריך לקמן אלא מעתה צערכין יערך ומיימי ראיה מצרייחא דממעט ליה

מעריך איש ואשה מהזכר אם נקבה ומשני סמי מכאן טומטום מאי קושיא התם איכא יתור דמשום אנדרויגיוס לא לרין אלא חד וי"ל דהתם

נמי לריבי תרוייהו לאנדרויגיוס דאי כתיב הזכר למעוטי ה"א לא גרע מנקבה ויהיה צערך נקבה ואז"ת והא דפריך מאם זכר אם נקבה להוילא

טומטום ואנדרויגיוס מאי קושיא יט דילמא הא גבי שלמים איכא תרי מיעוטי אם זכר אם נקבה דאם הוא מיעוט כדקאמר צפרק המפלת

(נדה דף מח.) ואומר ר"י דגרס זכר או נקבה דכתיב צקרא צשלמי כאן דהכי דריש ליה צתורת כהנים אצל אם זכר אם נקבה דכתיב צשלמי

צקר דריש ליה התם צתורת כהנים ולעיל צפ"צ (דף טו:) וצתמורה צפרק אלו קדשים (דף יא:) לרצות ולד בעלי מומין יט והשתא פריך שפיר

לרב חסדא דצהאי קרא לא כתיב אלא חד מיעוטא והוי או למעט כמו או כצצ פרט לכלאים או עז פרט לגדמה: **וּבְקַמְעָי** **בּוֹדֵהוּ**

בַּיָּנִיה. פירוש כולוה נקבה טומטום ואנדרויגיוס ולרב חסדא נמי צצסמון דאמר סמי מכאן טומטום נקט כולוה משום נקבה ואנדרויגיוס:

אִי אַמְרַת בַּשֵּׁמָא מִיפְשַׁט פְּשִׁימָא א"ה. פירוש דצבור הוא ומומו עמו היינו דאיטריך קרא למעוטי ותימה מהאי טעמא גופיה לא ליבעי קרא

דכיון דצעל מוס הוא פסול יט לגבי מוצה ופי' צקונטרס דהכי קאמר היינו דאיטריך קרא למעוטי דאע"ג דזכר הוא לא קדיש שום

קדושה אם יט קדשה לשם עולה ואפילו בגיזה ועבודה שרי ומוזכר קמא לא נפקא לן ^ולמעוטי מקדושה דהא גבי צבור כתיב חד זכר ולא

ממעטי ליה רבי ישמעאל מגיזה דלא שרי ליה יט משום מוס אלא לישחט עכ"ל וקשה לפירשו מוס מעיקרא לא אסיר בגיזה ועבודה אלא

מדרבנן כדמוכח ליה לעיל צפ"צ (דף יד.) דאמר קדושת^ט (מוצח) דמיחלפא צקדושת הגוף גזרו צה רבנן ויש פי' אחרים מרש"י שכתב

צהם (דף קח.) ואומר ר"י דגרס זכר או נקבה דכתיב צקרא צשלמי כאן דהכי דריש ליה צתורת כהנים אצל אם זכר אם נקבה דכתיב צשלמי

צצר הוה מומא לאפוקי מדרשא דאביי ורבא דלעיל יט^ו ומירך דאיטריך למעוטי לאשמועינן דגרע מצעל מוס דצעל מוס נתפס יט צתמורה

ואז"ת אי"כ מאי קפריך אילימא לת"ק ספיקא יט ואחי קרא למעוטי ספיקא שפיר איטריך למעוטי דאין נתפס צתמורה דס"ד דנתפס אפילו

הוי נקבה יט לאשם דתרעה לרבנן דר"ש צתמורה צפרק אלו קדשים (דף יט:) וכיון שיש צה קדושת הגוף משמע דמיתפס צתמורה וגם

עושה תמורה ס קדושה ראויה כמו תמורת הפסח דראי שאינה קריצה ואפ"ה נתפס צתמורה לקדושה דחזיה ורועה וגבי אנדרויגיוס דממעט

ליה קרא הכא אפילו הוי ספיקא לפי שאינו לא זכר גמור ולא נקבה גמורה וי"ל דהכי פריך יט מדאיטריך קרא זכר למעטיה מהקרבנ

עולה כיון דספק נקבה הוא דאי למעטו מדין תמורה אפילו הוי נקבה לא הו"ל למיכתב יתורא יט צזכר דמשמע דממעט ליה מטעם דאינו

זכר גמור ואם תאמר היכי דייק יט דמיפשט פשיטא ליה לרבי ישמעאל דילמא אחיא כתנאי אחריני דצברי זכר הוא כגון רבי יוסי דפרק

על אלו מומין פרק ששי בכורות

או **דילמא** ספוקי **מספקא** ליה. אם זכר הוא אם נקבה הוא. והאי דקאמר מומו עמו אם תימאל לומר קאמר אם תימאל לומר ו ספק צבור הרי מומו עמו: **למילקא עליה כו'**. אי אמרת צבור הוא לקי דצבור צעל מוס נמי אסור בגיזה ועבודה ואם ספק הוא מספיקא לא

מלקינן ליה: **אי נמי למיציבה לכהן**.

אם צבור הוא נותנו לכהן ואוכלו

צמוס זה ואם ספק הוא אוכלו ישראל

צמוס זה כדין ספק צבור הגאכל

צמומו לצעלים דהמוציא מחצירו עליו

הראיה: (ה) **דילמא אם סימאל לומר**

קאמר. כלומר אם צבור הוא הרי

מומו עמו: ה"ג צתורת כהנים^א) **זכר**

ולא נקבה. זכר כתיב גבי עולת צקר

זכר תמים יקריבנו ומשמע ולא נקבה:

כשהוא אומר זכר למטה. בעולת צאאן:

שאינ ס"ל דלא לרין לגופיה למעוטי

נקבה דהא אימעטא לה: **לפזיח**

טומטום ואנדרויגוס. הוא דלתא:

מני. האי דאימעטי טומטום ואנדרויגוס

מוזכר צתרא: **אילימא ס"ק**. דמתניתין

הא טומטום ואנדרויגוס ספק הוא:

ואיזעריא קרא למעוטי ספיקא.

צתמיה. הא ליכא ספקא קמי שמיא אלא

ודאי משום דצריה צפני עצמו הוא

ו^וקממעטי ליה ודלא כת"ק: **אלא רבנן**

צתרא. דמתניתין דפשיטא להו דצריה

הוא יט וקאמרי אינו צבור אלא נגזו

ונעצד: תיפוק ליה טומטום ואנדרויגוס

ונקבה מחד זכר דהא גבי צבור לא

כתיב אלא חד זכר וקממעט יט מיניה

כולהו טומטום ואנדרויגוס מחד זכר:

אלא פשיטא דרד' ישמעאל מוקמינן לה

ובדצעי' לפזיח דהא כהך רבנן לא

מצינן לאוקמא^ו ופשיטא ליה דזכר הוא י': **היינו דאיטריך למעוטי**.

דאע"ג דזכר הוא לא קדוש שום קדושה אם אקדשה לשום עולה ואפילו

בגיזה ועבודה שרי ומוזכר קמא לא נפקא לן^ו למעוטי מקדושה דהא

גבי צבור כתיב חד זכר ולא ממעטי ליה ר' ישמעאל מגיזה דלא שרי

יט משום מוס אלא לישחט: **אלא אי ספוקי מספקא ליה**. אם זכר אם

נקבה תו לא מיתוקמא חן אליידיה (דר"ן) דקרא למעוטי ס) ספק דלא אחי

וכמאן מוקמת ליה: **לעולם רבנן צתרא**. ודקאמרת תיפוק לי מחד קרא

דהא גבי צבור מחד קרא נפקא להו לא היא דגבי צבור תרי יט כתיבי:

הוכר. הזכר כדדסי^א): **סוכרים**. אשר יהיה לך הזכרים לה': ^א**מחלוקת**.

דקאמרי רבנן צתרא צריה הוא צאנדרויגיוס: **אצל טומטוס דברי**

הגל ספק. ואסור בגיזה ואינו נשחט לא צמקדש ולא צמדינה: **אלא**

מעסא. דספק הוא צערכין יערך יט צאדס או צערך איש או צערך אשה:

אלמא

נקבה

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

זכר

מסורת הש"ס

(א) נויקרא פרשתא ג,

(ב) נויקרא ח, א לאוקמא

הסדר לחי' ד"ה פשיטא

טו' צ"ק, (ז) לן אלא צ"ק,

(ח) גי הליך ספקא לא אחי,

(ו) (דברים טו), (ז) (שמות

יג), (ח) מחוטס צ"ק, (ט) וי"ל

דכל ספיקא דחיל' להחבר

כמו צהרת ומעשר דפעמים

שהוא כך ולפעמים שהוא

צעין אחר שיך למעוטי

מקרא שפיר מטעם שס

ספק וטומטום נמי כו' צ"ק

וע' מוס' חולץ כב: ד"ה

איטריך, (י) גי"א וקאמר,

(ס) נקדוש דחזיה כמו תמורת

הפסח שאזי דלא ליקרב

ואפ"ה צ"ק,

הנהוה הב"ח

(ה) רש"י ד"ה ודדילמא וכו'

כלומר אם ת"ל צבור:

רבינו גרשום

מיפשט פשיטא ליה.

דאנדרויגיוס לא הוי בריה

בפ"ע אלא זכר הוא וצבור

ומומו עמו הוא חרוץ

דנקבות: או דילמא ספוקי

מספקא ליה. דדילמא בריה

הוי ולא קדוש: או אם תמצא

לומר צבור הוא. הוי מומו

עמו: למילקא עליה משום

גיזה ועבודה אי נמי

למיחובה לכהן אי פשיטא

ליה דצבור הוא ומומו עמו

לקי עליה משום גיזה

ועבודה ומחייב למיחבה

לכהן: כשהוא אומר למטה

זכר. דכתיב ואם מן הצאן

קריבו מן הכשבים זכר

תמים שאין תלמוד לומר

שהיזכר נאמר זכר למעלה

דכתיב אם עולה קריבו מן

הצבור וכבר הקיש בקר

לצאן: אילימא תנא קמא.

דברי ישמעאל ספיקא הוא

אמר וטומטוס

ואנדרויגיוס לא במקדש

ולא במדינה אין שוחטין

דספק הוא שמא נקבה הוא

ולא הוי צבור: ואחי קרא

למעוטי ספיקא. והא קמי

שמיא ליכא ספיקא: אלא

לא לרבנן בתראי איטריך

קרא דלדידהו לא הוי ספיקא

אלא חולין גמורין דהא

אמרינן וכו"א אינו צבור

ונגזו ונעבד: אי לרבנן מיט

איטריך זכר דלדידיה

קדוש בבכור והיינו

דאיטריך למעוטי דאע"ג

קדיש בבכור לא קדיש

לענין קדשים: (אלא) לעולם

רבנן בתראי ואי אמרת